

Villa Carlos Paz, 26 de diciembre de 2016

**A la Señora Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Alejandra Roldán
S / D:**

**Dictamen N° 13/2016
“Modificación de la ordenanza N° 4021: Art. 10.5”**

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, el Consejo Planificación Urbano Ambiental adjunta el Dictamen N° 13 de 2016. El presente dictamen recomienda permitir un piso más para los hoteles de la ciudad, como incentivo a una actividad central para la economía de Villa Carlos Paz. El mismo fue aprobado en general por unanimidad, y en la regulación de las zonas residenciales, con una posición en mayoría y otra en minoría, en las reuniones de fecha 7 de octubre y 24 de octubre de 2016.

Adjuntamos dictamen, proyecto de ordenanza de la posición aprobada en mayoría, además del Acta con la transcripción del Foro Urbano Ambiental sobre “Hotelería y Código de Edificación”, realizado el día 19 de agosto de 2016.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para explicar o ampliar la recomendación. Saluda atentamente.

Ref.: se adjuntan 17 folios.

DICTAMEN N° 13/2016

El **Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA)** ha estudiado la importancia del uso hotel en la ciudad de Villa Carlos Paz y el aporte al desarrollo comercial que dicha actividad representa, además de su necesaria promoción como una de las principales actividades económicas de la ciudad, tanto en generación de empleo, como en la construcción de la imagen turística de este municipio. En este sentido, se han realizado diferentes gestiones, entre ellas se ha convocado a un encuentro con la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA) de Villa Carlos Paz y un Foro abierto sobre “Hotelería y Código de Edificación” para debatir esta cuestión; además de haber dedicado numerosas reuniones de Unidad Técnica y Comisión Plenaria para tratar este tema.

Luego de evaluar:

- Que la normativa actual no tiene en cuenta condiciones particulares para este uso, ya que antecedentes de este tipo fueron retirados del Código de Edificación en un cambio de normativa.
- Que son necesarias condiciones de mayor edificabilidad y mayor flexibilidad de usos en este tipo de edificaciones.
- Que es recomendable promover la actividad hotelera e incentivar las inversiones en los hoteles, que sostienen una parte importante de la economía local.
- Que es necesario mejorar la cantidad y calidad de los servicios que los hoteles brindan, para adaptar las edificaciones a las demandas cambiantes del mercado turístico.

Se arribó a la siguiente recomendación:

Por mayoría

Permitir un piso más para habitaciones en Zona ÁREA CENTRAL (AC), más una planta de uso común.

En Zonas Residenciales (B y B2) solo se permitirá la planta de uso común, que podrá utilizarse en forma flexible.

Este beneficio se prevé otorgar a construcciones nuevas o preexistentes en el caso de propietarios de hoteles y/o residentes con una antigüedad de 10 (diez) años o más en la ciudad; o sociedades comerciales que integren a estos.

Por minoría

Permitir un piso más para habitaciones en Zona ÁREA CENTRAL (AC) y Zonas Residenciales (B y B2), más una planta de uso común.

Generalizar el beneficio a todos los hoteles, sin restricciones a la condición de residentes o a la antigüedad de los propietarios de los establecimientos.

PROYECTO DE ORDENANZA

Visto

La importancia de la hotelería en la ciudad de Villa Carlos Paz y el aporte al desarrollo comercial que dicha actividad representa, y su necesaria promoción como una de las principales actividades económicas de la ciudad, tanto en generación de empleo como en la construcción de la imagen turística del municipio;

Y considerando

Que la normativa actual no tiene en cuenta condiciones particulares para este uso.

Que la regulación local cuenta con antecedentes de este tipo que fueron retirados del Código de Edificación.

Que se han debatido condiciones de mayor edificabilidad y mayor flexibilidad de usos en este tipo de edificaciones, tanto en el ámbito del Consejo de Planificación Urbano Ambiental, como en un Foro abierto convocado a tal fin.

Que es necesario promover la hotelería e incentivar a los empresarios hoteleros que sostienen una parte importante de la economía local.

Que es necesario mejorar la cantidad y calidad de los servicios que los hoteles brindan, para adaptar las edificaciones a las demandas cambiantes del mercado y el turismo.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ Sanciona con fuerza de ORDENANZA

Artículo 1º: Modificar el artículo 10.5 de la Ordenanza N° 4021 el que quedará redactado de la siguiente manera:

10.5.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE MÁXIMA ALTURA:

10.5.1.- Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares. En las ZONAS B, B2, B excepción y UP cuando el proyecto incluya techos inclinados la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los 2,00 m de altura por encima de la altura máxima establecida.

10.5.2.- La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar una Planta más destinada a **usos comunes** tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados a vivienda colectiva, hoteles y servicios institucionales. En todos los caso, la superficie

cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°.

10.5.2.1. - En todos los casos donde el proyecto incluya una **planta uso común**, la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45° trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta. (Ver gráficos anteriores).

10.5.2.2. - En ningún caso podrá ser destinada la **planta de uso común** para dormitorios o cualquier otro destino que aumente la densidad habitacional del edificio.

10.5.2.3. - A fin de evitar posteriores cambios de destino que contradigan el espíritu de la norma, la Dirección de Obras Privadas exigirá la presentación simultánea del Plano de subdivisión bajo la figura de Propiedad Horizontal en base a proyecto para el caso de edificios destinados a unidades de vivienda; dicha PH deberá estar aprobada por la Dirección General de Catastro de la Provincia con el final de obra. En estos casos la Planta destinada a usos comunes deberá figurar como espacio de dominio común y uso compartido.

10.5.3. - En el caso de Edificios destinados a **Hoteles** en todas las categorías determinadas por la ley correspondiente, la Dirección de Obras Privadas podrá permitir:

a) En la zona AC: Una planta más destinada al uso habitaciones, además de la planta de uso común destinada a servicios comunes; establecida en el Artículo 10.5.2.

b) En el resto de las zonas edilicias, la Dirección de Obras Privadas podrá aprobar un cambio de uso de la planta de uso común destinándola a habitaciones, debiendo distribuir los servicios comunes en otros pisos del mismo edificio.

En todos los casos, la superficie cubierta de la **planta de uso común** no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de la misma, y estará ubicada en correspondencia a los retiros a 45°.

10.5.3.1.- Lo establecido en el Artículo 10.5.3. sólo será de aplicación en los casos de edificios de hotelería existentes a la fecha de sanción de la presente y para el caso de nuevos edificios de hotelería cuyo propietario acredite 10 años o más de domicilio en la ciudad.

10.5.3.2.- En el caso de nuevos edificios destinados a hotelería cuyo propietario no acredite lo establecido en el Artículo 10.5.3.1, y en el caso de ser declarado de interés turístico el emprendimiento, éste podrá, a los fines de contar con mayor altura, ser encuadrado dentro de los mecanismos de concertación establecidos en el Artículo 4.1.12.1. PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN FACULTATIVA.-

Artículo 2º: De forma.-